

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 차량계 건설기계(하역운반기계) 유도자 배치 미흡

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]

에서는 [REDACTED] 배수개선사업, [REDACTED] 농촌중심지활성화사업,(이하 “[REDACTED] 등 2개사업”이라 한다)을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha,개소)	사업내용	총사업비 (백만원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액 (천 원)	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액 (천 원)	
■■■■	■■■■ ■■■■	■■■■ ■■■■	■■■■	■■■■	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ■■■ 지사 등 2개 지사 공사현장에서는 차량계 건설기계¹⁾(덤프트럭, 굴착기), 차량계 하역운반기계²⁾(지게차) 등을 이용하여 작업을 추진하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제38조(안전조치)에 따르면 사업주는 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

또한 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제171조(전도등의 방지)에 따르면 사업주는 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업을 할 때에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 “유도자”라 한다)을 배치하고 지반의 부동침하 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 취해야 하고

같은 규칙 제172조(접촉의 방지), 제200조(접촉 방지)에 따르면 사업주는 차량계 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 해당 기계에 접촉되어 근로자 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 안 되며, 다만 유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니한다고 규정하고 있다.

1) 차량계 건설기계 : 「산업안전보건에 관한 규칙」 [별표6] 도저형 건설기계, 굴착기, 향타기 및 향받기, 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭 등

2) 차량계 하역운반기계 : 「산업안전보건에 관한 규칙」 지게차, 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차, 컨베이어 등

그리고 公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공단계에서 「산업안전보건법」에 따른 법정 의무이행사항을 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 한다.

따라서 [REDACTED] 사업에서는 차량계 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 이용하여 작업을 하는 경우 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정한 유도자를 배치하여야 하고

감독원은 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따라 시공단계에서 「산업안전보건법」에 따른 법정 의무이행사항을 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [REDACTED]개 사업 현장에서는 차량계 건설기계(덤프트럭, 굴착기), 차량계 하역운반기계(지게차)를 이용하여 운반 또는 하역 작업을 진행하면서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제171조(전도 등의 방지), 172조(접촉의 방지), 200조(접촉 방지)에 따른 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여야 함에도 그렇게 하지 않았고

감독원은 유도자 배치 여부를 감독하여 배치하지 않는 경우 시정조치를 취하여야 함에도 그렇게 하지 않은 사실이 있다.

그 결과 차량계 건설기계(덤프트럭, 굴착기), 차량계 운반(지게차) 이용 작업시 유도자를 배치하지 않음으로 인해 충돌, 협착, 전도 등의 위험이 증가하고 작업자 간 혼선을 유발할 수 있으며, 그로 인해 안전사고로 이어질 우려가 있다.

[그림 1] 유도자 미배치 전경



자료: 부서 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

지사에서는 해당 지적사항에 별다른 이의제기를 하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현장관리, 안전교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(본부장)은

건설현장에서 대하여 「산업안전보건법」 제38조, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제171조, 172조, 200조에 따라 차량계 건설기계(덤프트럭, 굴착기), 차량계 하역운반기계(지게차)를 사용하는 경우 작업지휘자 또는 유도자가 배치될 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)